

Karteikarten Rechtfertigender Notstand — Prüfungsschema § 34 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Allgemeiner Teil · Rechtfertigungsgründe · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Notstandslage — 1. Notstandsfähiges Rechtsgut: Was ist damit gemeint?

Geschützt sind Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum und jedes andere Rechtsgut, also sämtliche Individualrechtsgüter des Notstandstäters oder eines Dritten (Notstandshilfe). Rechtsgüter der Allgemeinheit sind nach überwiegender Auffassung nur ausnahmsweise notstandsfähig, weil die Gefahrenabwehr insoweit grundsätzlich dem Staat obliegt.

KARTE 2 / 9

Notstandslage — 2. Gefahr: Was ist damit gemeint?

Zustand, in dem nach den konkreten tatsächlichen Umständen der Eintritt eines Schadens für das geschützte Rechtsgut ernstlich zu befürchten ist. Maßgeblich ist eine objektive Prognose aus der Sicht eines besonnenen Beobachters im Zeitpunkt der Tat; die bloße Einbildung des Täters begründet keine Gefahr, sondern führt zum Erlaubnistatbestandsirrtum.

KARTE 3 / 9

Notstandslage — 3. Gegenwärtigkeit: Was ist damit gemeint?

Die Gefahr ist gegenwärtig, wenn der Schadenseintritt bei ungehindertem Ablauf der Dinge sicher oder doch höchstwahrscheinlich ist, sofern nicht alsbald Abwehrmaßnahmen ergriffen werden. Erfasst ist damit auch die Dauergefahr, also ein länger andauernder Zustand, der jederzeit in einen Schaden umschlagen kann — der Gefahrbegriff reicht insoweit weiter als der Angriffsbegriff des § 32 StGB.

KARTE 4 / 9

Notstandshandlung — 1. Geeignetheit: Was ist damit gemeint?

Die Handlung muss die Gefahr abwenden oder jedenfalls spürbar mindern können. Ein von vornherein untaugliches Mittel ist nicht erforderlich; es genügt eine Beurteilung ex ante.

KARTE 5 / 9

Notstandshandlung — 2. Mildestes Mittel: Was ist damit gemeint?

Unter mehreren gleich wirksamen Mitteln ist das für den Eingriffsbetroffenen schonendste zu wählen. Anders als bei § 32 StGB besteht eine Pflicht zum Ausweichen und zur Inanspruchnahme staatlicher oder sonstiger fremder Hilfe, soweit diese rechtzeitig zu erlangen ist — die Gefahr ist dann „anders abwendbar“ und § 34 StGB scheidet aus.

KARTE 6 / 9

Interessenabwägung — wesentliches Überwiegen — 1. Rang der betroffenen Rechtsgüter: Was ist damit gemeint?

Erster Anhaltspunkt ist das Wertverhältnis der Rechtsgüter, ablesbar unter anderem an den Strafrahmen der jeweiligen Schutznormen. Leib und Leben stehen dabei über Eigentum und Vermögen.

KARTE 7 / 9

Interessenabwägung — wesentliches Überwiegen — 2. Grad der drohenden Gefahren: Was ist damit gemeint?

§ 34 S. 1 StGB nennt ausdrücklich den Grad der den Rechtsgütern drohenden Gefahren. Einzustellen sind Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts, Umfang und Intensität des drohenden sowie des zugefügten Schadens und die Reversibilität der Beeinträchtigung.

KARTE 8 / 9

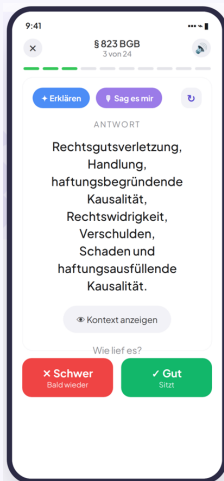
Interessenabwägung — wesentliches Überwiegen — 3. Weitere Abwägungsfaktoren: Was ist damit gemeint?

Zu berücksichtigen sind ferner die Herkunft der Gefahr (Defensiv- oder Aggressivnotstand), eine schuldhaft Herbeiführung der Notstandslage durch den Täter, besondere Gefahrtragungspflichten etwa aus Beruf oder Amt sowie die Autonomie und das Selbstbestimmungsrecht des Eingriffsbetroffenen.

KARTE 9 / 9

Interessenabwägung — wesentliches Überwiegen — 4. Wesentlichkeit: Was ist damit gemeint?

Ein bloßes Überwiegen genügt nicht; erforderlich ist ein deutlicher, eindeutig feststellbarer Wertunterschied zugunsten des geschützten Interesses. Bei Gleichwertigkeit oder bei bloß geringfügigem Übergewicht ist eine Rechtfertigung ausgeschlossen — dann bleibt allenfalls die Entschuldigung nach § 35 StGB.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.